



MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DA PARAÍBA

ANEXO

Recomendação nº 01/2026 – BTLC-MPC-PB

Jurisdicionado: Município de Cabedelo

Exercício: 2026

EMENTA: CONTRATAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2025. CONTRATO Nº 08/2026. PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO/PB. EMPRESA LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO CAUTELAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (PROCESSO Nº 0805800-74.2026.8.15.0000). INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME. DEVER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

Recomendação

I – DO CASO EM EXAME



Cuida-se de Recomendação expedida pelo Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, com fundamento nos arts. 127 e 129, II, da Constituição Federal, no art. 26, parágrafo único, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993), e nas competências institucionais do MPC-PB, dirigida à Prefeitura Municipal de Cabedelo, com vistas à adoção de providências administrativas relacionadas ao Contrato Administrativo nº 08/2026, celebrado com a empresa LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Em 09 de abril de 2026, o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferiu decisão cautelar no Processo nº 0805800-74.2026.8.15.0000, deferindo pedido formulado conjuntamente pelo Ministério Público do Estado da Paraíba (GAECO) e pela Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba. **A referida decisão reconheceu, em cognição sumária, indícios relevantes de que o Pregão Eletrônico nº 97/2025 e o Contrato nº 08/2026, bem como pregões anteriores, teriam sido direcionados para assegurar a contratação do grupo econômico** liderado pela empresa LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., com possível envolvimento de agentes políticos, servidores públicos e membros de organização criminosa.

A decisão judicial determinou, entre outras medidas: (a) expedição de mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura Municipal de Cabedelo (Setor de Contratos e Licitações), nas dependências da empresa LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e nos endereços de 12 suspeitos identificados; (b) suspensão do exercício das funções públicas de agentes municipais diretamente



vinculados à condução do certame; e (c) proibição de acesso às dependências da Prefeitura para suspeitos específicos, incluindo o Procurador-Geral do Município.

Os elementos colhidos pela ação de inteligência, conforme descritos na própria decisão judicial, apontam para um *modus operandi* sistemático de manipulação de procedimentos licitatórios, com desclassificação sumária de concorrentes com propostas mais vantajosas, uso de critérios técnicos juridicamente insustentáveis e eventual instrumentalização da legalidade para restringir a competitividade do certame em favor da empresa LEMON.

Neste diapasão, o presente caso enquadra-se exatamente na hipótese em que o Ministério Público de Contas deve atuar de forma proativa, recomendando à Administração Pública as providências necessárias à proteção do erário e à restauração da legalidade.

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. Do Dever de Autotutela Administrativa

O ordenamento jurídico pátrio consagra o dever de autotutela da Administração Pública como corolário dos princípios da legalidade e do interesse público. Nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. A superveniência de elementos indiciários robustos, reconhecidos judicialmente em sede cautelar, que apontem para o comprometimento da



finalidade pública do certame, constitui hipótese típica de dever de revisão administrativa.

A Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 147 e 148, incorporou explicitamente a lógica consequencialista ao regramento das nulidades contratuais, exigindo que a declaração de nulidade seja precedida de análise motivada das consequências jurídicas, administrativas e sociais da decisão. O gestor público não pode ignorar fatos supervenientes de elevada relevância jurídica — como uma decisão cautelar do Tribunal de Justiça que reconhece indícios de fraude no próprio certame que originou o contrato — e manter a execução contratual sem qualquer providência de revisão.

2.2. Da Ponderação do Interesse Público (art. 147 da Lei nº 14.133/2021)

O art. 147 da Lei nº 14.133/2021 dispõe que a nulidade ou a suspensão do contrato somente será adotada quando se revelar medida de interesse público, após análise dos impactos decorrentes da decisão. Trata-se de comando normativo que impõe ao gestor o dever de ponderação qualificada, orientado pela proporcionalidade, pela razoabilidade e pela eficiência administrativa.

À vista dos fatos descritos na decisão do Tribunal de Justiça, a ponderação do interesse público, no presente caso, deve considerar, simultaneamente: (i) os indícios concretos de irregularidade no certame, reconhecidos em cognição cautelar pelo Poder Judiciário; (ii) a necessidade de preservação da continuidade dos serviços terceirizados que atendem demandas essenciais do Município; (iii) o risco de agravamento do dano ao erário caso a execução contratual prossiga sem



cautelas; e (iv) a possibilidade de adoção de regime de transição que permita a abertura de novo certame regular.

O art. 148, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 expressamente autoriza a modulação temporal dos efeitos da nulidade, com atribuição de eficácia diferida, pelo prazo estritamente necessário à realização de nova contratação. A modulação, nesse contexto, não implica convalidação do contrato viciado nem legitimação dos atos praticados, constituindo exclusivamente técnica de gestão dos efeitos da invalidade, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

2.3. Das Irregularidades Apontadas no Pregão Eletrônico nº 97/2025

Conforme consignado na decisão cautelar do TJPB e corroborado pelo parecer jurídico já elaborado pela Procuradoria-Geral do Município de Cabedelo (Processo Administrativo nº 8.800/2024), os fundamentos utilizados para a inabilitação da empresa ÚNICA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. — primeira colocada no certame com a proposta mais vantajosa — revelam-se juridicamente insustentáveis sob múltiplos aspectos:

(a) Quanto ao seguro-garantia: o art. 97, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 dispõe expressamente que o seguro-garantia continuará em vigor ainda que o contratado não tenha pago o prêmio nas datas convencionadas. A exigência de comprovação do pagamento do prêmio como condição de eficácia da garantia criou requisito não previsto no regime legal, afastando licitante com apólice válida



e vigente com base em formalismo excessivo e juridicamente irrelevante para a segurança do certame;

(b) Quanto ao Capital Circulante Líquido: a análise baseada exclusivamente em exercício pretérito (2023), desconsiderando a hígidez financeira demonstrada no exercício mais recente (2024), representa barreira artificial à participação, violando o art. 69, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, que veda exigências que restrinjam injustificadamente a competitividade;

(c) Quanto às cotas sociais: a inabilitação fundada exclusivamente em certidão do MTE, sem consideração da natureza dinâmica das obrigações acessórias de natureza social, contraria o entendimento consolidado pelo TCU no Acórdão nº 2520/2025-Plenário, que reconhece que a vacância momentânea de cargos destinados a cotas, quando demonstrada postura ativa para o preenchimento das vagas, não autoriza a inabilitação.

O exame conjunto desses fundamentos revela uma convergência de interpretações administrativas de natureza restritiva que, ao serem aplicadas de forma sucessiva, resultaram no afastamento da proposta economicamente mais vantajosa para o erário municipal.

III – DAS RECOMENDAÇÕES

Com supedâneo nos fundamentos expendidos, e à vista da decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Processo nº



0805800-74.2026.8.15.0000, o Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba RECOMENDA à Prefeitura Municipal de Cabedelo que:

I – Instaure, com urgência, procedimento formal de revisão administrativa do Pregão Eletrônico nº 97/2025 e do Contrato Administrativo nº 08/2026, à luz dos fatos e indícios reconhecidos na decisão cautelar do TJPB, com vistas a verificar a existência de vícios de legalidade e de finalidade nos atos que resultaram na inabilitação da empresa ÚNICA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. e na adjudicação à empresa LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.;

II – Pondere os interesses públicos envolvidos, mediante análise concreta e motivada das consequências jurídicas, administrativas e sociais de eventual declaração de nulidade do certame e do contrato, considerando: (a) o impacto sobre a continuidade dos serviços terceirizados essenciais ao funcionamento do Município; (b) os custos administrativos e operacionais associados à ruptura contratual; (c) os impactos sobre os trabalhadores vinculados à execução do contrato; e (d) a possibilidade de adoção de modulação temporal dos efeitos da nulidade, nos termos do art. 148, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, com fixação de prazo de transição para realização de novo certame;

III – Adote medidas imediatas de reforço da fiscalização contratual do Contrato nº 08/2026, assegurando controle efetivo sobre as folhas de pessoal, a frequência dos trabalhadores terceirizados, os comprovantes de pagamento e a regularidade da execução, à luz dos indícios de blindagem da fiscalização contratual descritos na decisão cautelar do TJPB;



IV – Suspenda, cautelarmente, a celebração de quaisquer aditivos ou prorrogações ao Contrato Administrativo nº 08/2026 enquanto não concluído o procedimento de revisão administrativa;

V – Inicie, com a maior brevidade possível, os atos preparatórios para a realização de novo procedimento licitatório que resulte na contratação regular dos serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, em observância plena à Lei nº 14.133/2021 e em condições de ampla competitividade;

IV – DO CARÁTER DA PRESENTE RECOMENDAÇÃO

A presente Recomendação não configura determinação de anulação imediata do contrato, tampouco implica prejulgamento acerca da responsabilidade dos agentes envolvidos no certame. Seu propósito é instaurar o dever de revisão administrativa qualificada e assegurar que a Administração Municipal adote postura ativa e responsável diante de fatos supervenientes de elevada relevância jurídica, reconhecidos pelo Poder Judiciário em sede cautelar.

A inércia administrativa diante do quadro indiciário descrito na decisão do TJPB configuraria omissão incompatível com os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, sujeitando os gestores municipais à responsabilização nos âmbitos administrativo, civil e criminal, sem prejuízo das medidas de controle externo a cargo desta Instituição.



João Pessoa, 8 de maio de 2026.

Bradson Tiberio Luna Camelo

Procurador do Ministério Público de Contas – PB